

주 의 요 구 / 시 정 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 관급자재 선정 관련 설계기준 제공 및 심의결과 공개 부적정
2. 소관부점 : 공공개발지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발지원처는 「업무분장세칙」 제30조 제1호에 따라 공공개발업무 관련 설계공모, 관급자재 선정 등 심의 업무를 수행하고 있고 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제31조 제3호 등1)에 따라 공공개발사업 설계 관리 업무를 수행하고 있다.

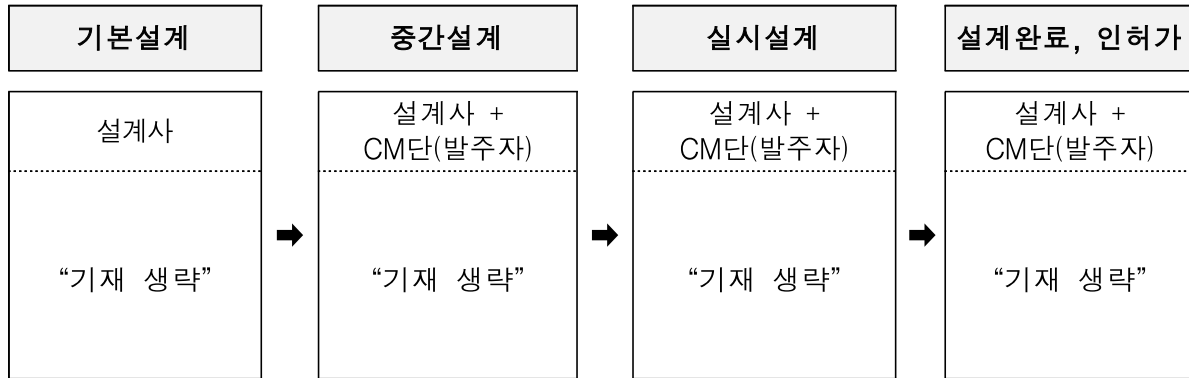
공공개발사업 건축 설계업무는 「건축서비스산업 진흥법」 제21조2)에 따라 설계공모 방식으로 선정된 설계사가 과업내용서에 명시된 사항과 수요기관 요구사항 등을 반영하고 공사용자재 선정결과를 설계도서에 적용하는 방법으로 진행3)되는데 관련 절차는 [그림 25]와 같다.

1) 각 처는 「업무분장세칙」(제31조부터 제34조까지)에 따라 동일한 업무를 권역별로 구분하여 수행하고 있음

2) 설계비 추정가격이 1억 원 이상인 건축물의 경우 설계공모 대상으로 설계공모 및 심의에 관한 구체적인 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호)에서 정하고 있음

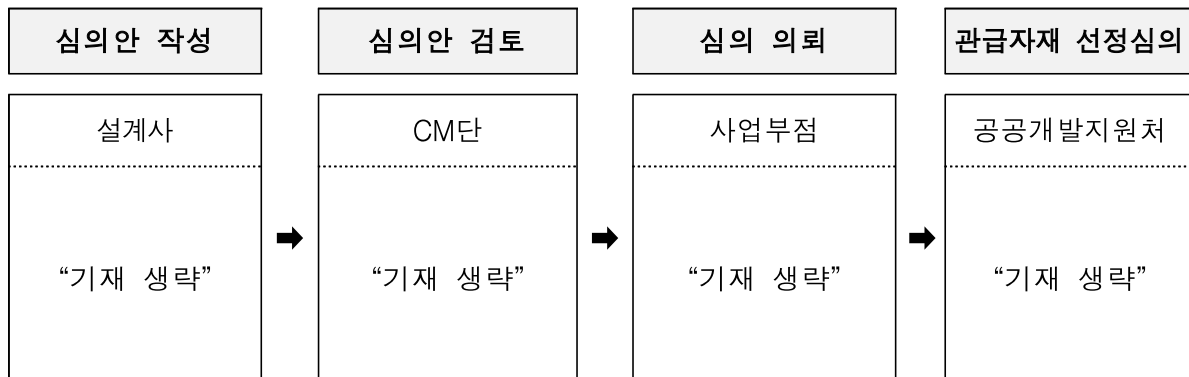
3) 건설사업관리단, 공사 담당자는 검토, 심의 등 발주자의 업무를 수행

[그림 25] 설계용역 업무처리 절차⁴⁾



또한, 관련 법령 등⁵⁾에서 정하고 있는 직접구매 대상 공사용자재(이하 “관급자재⁶⁾”라 한다)에 대한 구매계약 방법, 납품업체 선정업무는 설계사가 제출한 후보 제품에 대해 건설사업관리단(이하 “CM단”이라 한다)의 검토 후 관급자재 선정심의를 통해 처리⁷⁾되고 있는데 그 절차는 [그림 26]과 같다.

[그림 26] 설계용역 및 관급자재 선정심의 업무처리 절차⁸⁾



4) 설계단계 업무 중 본 건 감사에 해당하는 업무를 중심으로 표현

5) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조, 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 지정내역」(중소벤처기업부 고시 제2023-7호)

6) 추정가격이 4천만 원 이상인 고시대상 제품(651개)으로 발주자가 직접 구매하여 공급하여야 함

7) 자재에 따라 특정품목(특정 업체에서 생산하는 특수한 규격, 성능을 충족하여야 하는 제품), 일반품목(동일한 성능의 제품을 다수의 업체에서 공급하고 있거나 공급이 가능한 제품으로 나라장터 시스템으로 단순구매 가능한 품목)으로 구분하고 특정품목의 경우 추천방식으로 납품업체 결정

8) “기재 생략”

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발 관급자재 선정 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제12조 제1항에 따르면 설계사는 관급자재 선정심의안 마련 등을 위해 관급자재 설계 기준 등⁹⁾을 작성하고 공사 또는 설계사 홈페이지에 중간설계 완료 이전에 게재하여 관련 정보를 관급자재 납품희망업체에 제공하도록 하고 있고¹⁰⁾

요강 제16조 제2항에 따르면 관급자재선정 심의위원장은 관급자재 선정 심의가 종료된 후 심의결과를 공사 홈페이지 등에 공개하도록 하고 있다.

따라서, 관급자재 선정업무는 납품을 희망하는 업체에 대해 공정한 기회를 제공하고 심의결과를 공개하여 중소기업자의 경쟁력 향상에 기여하고자 하는 관련 법령의 취지에 따라 운영될 수 있도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 관급자재 선정심의를 실시한 27개 개발사업의 정보공개 업무처리 현황을 점검한 결과

(1) 관급자재 선정심의 관련 정보공개 부적정

2000. 0. 00. 실시한 ‘               ’ 관급자재 선정심의의 경우 설계사 (주) 혹은 공사 홈페이지에 중간 설계 완료 이전에 관급자재 설계기준을 게재하여야 하는데도 설계기준을

9) 설계용역 명 및 설계기준(관급자재의 용도, 품목, 성능, 품질, 규격, 설치면적, 수량, 설치 지역여건 등)을 제공하여야 함

10) 부득이한 경우 실시설계 완료 이전에 관급자재 설계기준을 공개할 수 있으며 공사 및 관급자재 납품희망업체에 정보를 제공하여야 함

공개하지 않아 관급자재 납품희망 업체의 참여기회가 제한되고 있는 것으로 확인되었고

2000. 0. 00. 실시한 ‘○○○○○○ ○○○○○’ 개발사업 관급자재 선정 심의의 경우 감사일 현재까지 심의결과를 공사 홈페이지에 공개하지 않은 것으로 확인되는 등

[표 37] 및 [별표 6] “관급자재 선정 관련 정보공개 등 업무처리 명세”와 같이 관급자재 선정 업무관련 정보공개가 불철저한 사례 27건(설계기준 미공개 21건, 심의결과 미공개 27건)이 확인되었다.

[표 37] 관급자재 선정 관련 정보공개 처리 업무 요약

(단위 : 건)

소관부점	설계기준공개			심의결과공개			비고
	대상	여	부	대상	여	부	

“기재 생략”

(2) 정보공개 기준 개선 필요

한편, 요강에서는 관급자재 납품희망업체에 대해 설계사 또는 공사 홈페이지를 통해 설계기준 등의 정보를 제공하도록 하고 있는데

설계사에 따라 홈페이지를 구축하지 않거나¹¹⁾ [그림 27]과 같이 홈페이지에 게시판 등이 부재하여 설계기준 등 정보를 제공하기 어려운 경우가 다수인 것으로 확인되어

11) “기재 생략”

[그림 27] 공공개발 사업 수행 설계사 홈페이지 현황

“기재 생략”	
(주)■■■■■■■■■■ 홈페이지 (‘■■■■■■■■■■’ 개발사업 설계사)	◁◁◁◁◁◁ 홈페이지 (‘○○○○ ○○○○○○’ 개발사업 설계사)

공사 홈페이지에 설계기준을 제시하지 않는 경우 납품희망업체는 사업별 설계공모 당선자를 별도로 확인하고 설계일정 등에 따라 설계사에게 제품정보를 제출하여야 하는 등 공공개발사업 참여기회를 제공받기 어려운 실정이었다.

따라서, 관급자재 납품희망업체의 정보 접근성을 강화하는 등 관급자재 선정 관련 정보공개 업무가 공정하게 처리될 수 있도록 설계기준 공개는 공사 홈페이지를 우선하도록 관련 규정을 개정할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 공공개발지원처 등 5개 부점에서는 감사결과를 수용하여 관급자재선정 관련 정보공개 업무를 철저히 하겠다고 설명하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 관급자재선정 관련 설계기준 공개 등의 업무를 철저히 수행하는 등 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고(주의)

공공개발지원처 처장은 관급자재 선정심의 결과를 공개하지 않은 사안에 대해 심의결과를 공개하시기 바라며(시정)

관급자재선정 관련 설계기준 공개를 공사홈페이지에 우선하도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다.(개선)

[별표 6]

관급자재 선정 관련 정보공개 등 업무처리 명세

순 번	사업명	설계기준 공개여부	설계기준 공개일	관급자재 선정심의일	심의결과 공개여부	소관부점
--------	-----	--------------	-------------	---------------	--------------	------

“기재 생략”